

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3763/2532

วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นางประภา เรืองวิทยากุล กับพวก
นายนิติสาร มานัสฤดี

โจทก์
จำเลย
จำเลยร่วม

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 1336

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 142

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกการเงินของโจทก์ร่วมกับจำเลยอื่นรับเงินไว้แทนโจทก์แล้วไม่ส่งให้โจทก์ขอให้จำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยอื่นใช้เงินคืน โจทก์เมื่อข้อเท็จจริงในทางพิจารณาได้ความว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ร่วมกับจำเลยอื่นรับเงินไว้แล้วไม่ส่งให้โจทก์ดังฟ้อง เพียงแต่จำเลยที่ 1 ปรมาทเลินเล่อปล่อยให้จำเลยอื่นเอาเงินของโจทก์ไป ซึ่งโจทก์มิได้ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบโจทก์เพราะเหตุละเมิดดังนี้ ศาลจะพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยอื่นไม่ได้เพราะเป็นเรื่องนอกฟ้องนอกประเด็น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างโจทก์โดยเป็นหัวหน้าแผนกการเงิน จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ เป็นลูกจ้างโจทก์โดยเป็นผู้ช่วยจำเลยที่จำเลยทั้งสามและนายนิติสาร มานัสฤดี ร่วมกันรับเงินไว้แทนโจทก์แล้วไม่นำลงบัญชีของโจทก์ตามระเบียบและไม่นำเข้าฝากธนาคารโดยร่วมกันนำไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นจำนวนเงิน

๑๕๔,๖๖๐.๕๐ บาทขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อม ดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ ไม่มีหน้าที่รับเงินแทนโจทก์และไม่เคยร่วมกับ จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ รับเงินแล้วไม่มอบแก่โจทก์ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ส่งมอบเงินที่ได้รับมาแก่จำเลยที่ ๑ แล้ว จึงไม่ต้องรับผิดชอบ หากต้องรับผิดชอบก็เป็นจำนวนเงินเพียง ๕๘,๕๑๕ บาทเท่านั้น ขอให้ ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๓ ให้การว่า จำเลยที่ ๓ ไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินเก็บรักษาเงิน จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ก่อนศาลชั้นต้นสืบพยาน จำเลยที่ ๒ ยื่นคำร้องขอให้ศาลเรียกนายนิติสาร มานัสฤดี เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต และให้เรียกจำเลยร่วมว่า จำเลยที่ ๔

จำเลยที่ ๔ ให้การว่า จำเลยที่ ๔ เคยไปช่วยงานจำเลยที่ ๑ เป็นครั้งคราว แต่ ไม่มีหน้าที่รับเงินแทนโจทก์ จำเลยที่ ๔ ไม่ต้องรับผิดชอบ หากจะต้องรับผิดชอบก็เป็นจำนวน เงินไม่เกิน ๑๖,๔๕๐ บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๒ ชำระเงินจำนวน ๑๐๔,๘๔๐.๕๐ บาทจำเลยที่ ๓ ชำระเงินจำนวน ๓๓,๓๗๐ บาท จำเลยที่ ๔ ชำระเงินจำนวน ๑๖,๔๕๐ บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินของจำเลยแต่ละคนที่จะต้องรับผิดชอบนับแต่ วันฟ้องจนกว่าจะชำระหนี้คืนแก่โจทก์จนครบ ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๑

โจทก์และจำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ ใช้เงิน ๑๕๔,๖๖๐.๕บาท พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ร่วมกับจำเลย ที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๒ ไม่ส่งเงินให้โจทก์ตามที่โจทก์ฟ้อง แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ร่วมรู้เห็นในการที่จำเลยอื่นไม่ส่งเงินนี้ จำเลยที่ ๑ จึงไม่ได้ร่วมกับ จำเลยอื่นรับเงินไว้แล้วไม่ส่งให้โจทก์ดังที่โจทก์ฟ้อง แม้จำเลยที่ ๑ จะเป็นหัวหน้า แผนกการเงินมีหน้าที่รับเงินจากจำเลยอื่นแล้วนำส่งให้โจทก์โดยการนำฝากเข้าบัญชี โจทก์ จำเลยที่ ๑ จึงต้องตรวจสอบยอดเงินให้ตรงกับใบนำส่งเงินและสมุดคุมยอด รายรับรายจ่าย หากมีการส่งเงินให้จำเลยที่ ๑ ไม่ครบ จำเลยที่ ๑ ก็น่าจะตรวจพบได้ อันเข้าลักษณะประมาทเลินเล่อ ปลอมยให้จำเลยอื่นเอาเงินของโจทก์ไปก็ตาม แต่ โจทก์มิได้ฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ กระทำละเมิดต่อโจทก์โดยประมาทเลินเล่อในลักษณะดัง กล่าวและให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ศาลจะพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ร่วมรับผิดชอบกับ จำเลยอื่นเพราะเหตุนี้ไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องนอกฟ้องนอกประเด็น ดังนั้น จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลแพ่ง - นายอนุกิจ สิงห์โชติสุขแพทย

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญสิน ตูลากัน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ